O novo ciclo da saúde no Brasil e o necessário reposicionamento em 2026 dos agentes privados de prestação de serviços

Setor Saúde Online
11 de fevereiro de 2026

Em artigo, Leonardo Ribas (sócio da área de disputas do Campos Mello Advogados) alerta que com o aumento dos custos e as recentes mudanças nas leis, decisões judiciais e maior atuação do Estado, os hospitais, clínicas e laboratórios precisarão se reorganizar estrategicamente para reduzir riscos, manter a rentabilidade e se manter competitivos.

O sistema de saúde brasileiro ingressa em um ciclo marcado por aumento de custos assistenciais, densa regulação, expansão da atuação estatal e consolidação jurisprudencial, redesenhando o ambiente econômico e jurídico em que operam hospitais, clínicas, laboratórios e centros diagnósticos, deles reclamando um posicionamento estratégico que permita, ao mesmo tempo, mitigar riscos, mas também preservar margens.

Todo o sistema de prestação de serviços tem sofrido pressões de toda sorte, e nesse aspecto, não deve haver grandes mudanças.

Para lembrar, impulsionada pelo encarecimento dos medicamentos e terapias, pela custosa atualização tecnológica e pelo envelhecimento populacional, a Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) tem superado o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), circunstância que pressiona o sistema como um todo, assim operadoras de planos de saúde e prestadores de serviço do setor.

De seu turno, sob a perspectiva das operadoras de planos de saúde, a sinistralidade, que tem comprometido resultados, deve se manter elevada, aumentando - ainda mais - a verticalização do setor, aumento de glosas, renegociação de contratos e descredenciamentos.

Tais medidas, embora se apresentem como única saída, tendem a prejudicar o consumidor e a fomentar toda sorte de disputas junto aos prestadores de serviços de saúde, os quais já são duramente com atrasos de pagamentos e com a necessidade de muitas vezes cumprir decisões judiciais relacionadas a obrigações que não são suas, e pior, sem previsibilidade alguma acerca de reembolso futuro, quer da seguradora/plano de saúde, quer do paciente. A relação entre prestadores de serviços de saúde e operadoras deve seguir tensionada.

A RN 585/2024 da **ANS** - que analisei em artigo publicado em janeiro de 2025 no portal Saúde Business - buscou disciplinar substituições e reduções de rede, exigindo equivalência técnica e comunicação individualizada aos beneficiários. Embora represente avanço regulatório, a norma não corrigiu a assimetria contratual entre operadoras e prestadores e tende a aumentar a judicialização de descredenciamentos, exigindo maior preparo jurídico.

Ao mesmo tempo, o Estado reassume protagonismo no planejamento setorial. O Novo PAC da Saúde, conforme dados da Casa Civil, mobilizou mais de R$ 30 bilhões em obras, equipamentos, digitalização, expansão da atenção especializada e fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude). Esses investimentos aumentarão a capacidade assistencial pública, que deverá estar preparada para a absorção dos pacientes, sendo esperada uma migração de pacientes do setor privado, que já não consegue mais fontes de financiamento, para o setor público.

No mesmo contexto de incremento do sistema público, a partir de 14 de fevereiro de 2025, o Programa Farmácia Popular passou a disponibilizar 100% (cem por cento) dos seus medicamentos e insumos (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/farmacia-popular), potencialmente ensejando um maior controle sobre doenças crônicas, incluindo o acompanhamento por exames dessas patologias, com impacto direto, por exemplo, nos centros de diagnósticos - também tendendo a fomentar movimentações de pacientes do setor privado para o público. Resta saber se tais mudanças serão significativas.

No contexto de recentes mudanças ocorridas em 2025, não se pode deixar de mencionar a inclusão da atenção humanizada como princípio expresso da Lei Orgânica da Saúde, pela Lei nº 15.126/2025, o que tende a influenciar decisões judiciais relativas à continuidade do cuidado, comunicação assistencial e qualidade técnica.

Oportuno registrar que tramita no congresso o Projeto de Lei nº 2.583/2020, que estabelece a Estratégia Nacional de Saúde, estruturando um modelo regulatório que reforça autonomia sanitária, rastreabilidade e conformidade técnica em toda a cadeia. Para prestadores, isso significará maior exigência de documentação, governança clínica e alinhamento regulatório.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiciona outra camada de complexidade. A Edição 271 do Jurisprudência em Teses consolidou obrigações relevantes: cobertura de parto de urgência, criopreservação de óvulos associada à quimioterapia, órteses cranianas para plagiocefalia e braquicefalia e terapias multidisciplinares sem limitação para TEA e Síndrome de Down. O STJ também reafirmou a força normativa do rol da **ANS** e delimitou hipóteses de negativa lícita, como medicamentos de canabidiol não previstos no rol. Embora destinadas às operadoras, tais decisões recaem operacionalmente sobre prestadores, que precisam executar procedimentos imediatos, sofrendo desde logo impactos financeiros relevantes.

Nesse estado de coisas - custos crescentes, pressão contratual, expansão estatal e responsabilização jurídica ampliada - os prestadores de serviços da área de saúde deverão revisar modelos de remuneração, fortalecer governança, aprimorar documentação assistencial, estruturar processos internos para cumprimento de ordens judiciais, qualificar áreas jurídicas e regulatórias e desenvolver métricas capazes de sustentar negociações.

Por tudo isso, os prestadores com visão institucional, gestão integrada e capacidade de antecipação regulatória estarão mais preparados para 2026. Por outro lado, aqueles que não se ajustarem sofrerão em um setor cada vez mais técnico, regulado e competitivo.

Leonardo Ribas é sócio da área de disputas do Campos Mello Advogados. Eleito pela Revista Análise Editorial como um dos advogados mais admirados no Setor Econômico de Saúde/Edição 2025 (Banda 1).